Система оформления и получения оплаты за дополнительные работы

Порядок документального оформления дополнительных работ: основание выполнения, согласование объёма, цены и срока, подтверждение факта выполнения, приёмка и оплата. Для планируемых работ применяйте раздел 2, для уже выполненных без предварительного письменного согласования — раздел 3.

1. Определение порядка оформления

- Работы ещё не начаты. Заказчиком предложен объём за пределами договора. Применяйте раздел 2.
- Работы выполнены без предварительного письменного согласования. Подтвердите поручение и фактический объём документами по разделу 3.
- При частичном выполнении разграничьте планируемые и выполненные позиции. Учитывайте их отдельными строками журнала.

Последовательность действий приведена в файле 10-algoritm-doprabot.pdf. Подробный состав документов указан в разделах 2 и 3.

2. Случай А. Работы ещё не начаты

1. Направьте уведомление 03 о выявленных дополнительных работах и запросе решения. Для планируемого объёма заполните вариант А: реквизиты договора, состав работ, срок ответа, состояние участка и приложения. Исключите неприменимый вариант Б.

2. Отделите дополнительный объём от договорного и опишите его: 02-soglasovanie-obema.docx — причина, отличие от исходного объёма, границы, единица, количество и подтверждающий документ. Выберите маршрут А и удалите маршрут Б в отправляемом экземпляре. Реквизиты поручения 01 в форме 02 внесите после получения поручения на шаге 5.

3. Рассчитайте стоимость в файле 07-raschet-stoimosti.xlsx. Каждой позиции укажите единицу измерения, количество, цену и документальный источник цены.

4. Оцените влияние на срок: 05-izmenenie-srokov.docx — затронутые операции, дополнительная продолжительность, новая контрольная дата и обновлённый график.

5. Получите письменное поручение до начала работ: 01-prikaz-na-dopobem.docx — кто поручает, что, где, в каком объёме, где зафиксированы цена, срок и приёмка. Проверьте, что подписывает лицо с полномочиями по вашему договору.

6. Закрепите объём и цену допсоглашением: 11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx, приложения — описание объёма из 02-soglasovanie-obema.docx и расчёт из 07-raschet-stoimosti.xlsx. Если меняется срок — 12-dopsoglashenie-sroki-doprabot.docx.

7. Если ответа нет по применимому сроку и соответствующие работы приостановлены — 06-pismo-o-priostanovke.docx. Укажите точные позиции, дату, меры сохранности и подтверждение доставки уведомления 03.

8. Ведите журнал 08 и фотофиксацию по перечню 09. Освидетельствование скрытых работ оформляйте актом 04 до выполнения последующих работ. Проверьте состав участников и подтверждающих документов.

9. Включите согласованный объём в закрывающие документы и отметьте в журнале колонки «Включено в КС-2» и «Оплачено».

Контроль перед началом: дополнительный объём, цена и сроки оформлены письменными документами с проверенными полномочиями подписантов.

3. Случай Б. Работы выполнены без предварительного письменного согласования

Соберите документы, подтверждающие просьбу заказчика и выполненный объём. Зафиксируйте их в журнале, рассчитайте стоимость и направьте предложение оформить дополнительный объём текущей датой.

1. Оформляйте документы текущей датой. Письменное поручение 01 относится к работам до их начала; для выполненного объёма переходите к журналу, подтверждениям и уведомлению.

2. Соберите, чем подтверждается просьба заказчика и выполнение: переписку, записи в журналах работ, протоколы совещаний, исполнительную документацию, фото с датами. Внесите каждую позицию в 08-zhurnal-doprabot.xlsx, в колонке «Основание» — чем она подтверждена.

3. Для каждой позиции укажите в журнале конкретное подтверждение поручения и выполнения. Отдельно отметьте позиции, по которым нужно собрать дополнительные документы или переписку.

4. Сопоставьте фотографии с перечнем 09. Укажите недостающие подтверждения. Если работы доступны для осмотра, оформите освидетельствование по форме 04 до выполнения последующих работ.

5. Опишите объём в 02-soglasovanie-obema.docx (маршрут Б: фактический период, просьба заказчика и подтверждения по позициям) и посчитайте цену в 07-raschet-stoimosti.xlsx.

6. Направьте заказчику 03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx: когда и по чьей просьбе выполнен объём, приложения — 02 и расчёт из 07, просьба согласовать объём и цену. Выберите маршрут Б с фактическими датами и документами; удалите маршрут А и относящиеся к нему поля. В приложениях укажите 02, расчёт 07 и подтверждения выполнения. Не меняйте дату уже выполненных работ и дату текущего уведомления.

7. Предложите оформить объём допсоглашением 11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx — в п. 1 укажите фактическое подтверждение просьбы заказчика; поручение 01 оставьте только для планируемых работ. Если выполненные работы сдвинули сроки, сначала подготовьте обоснование 05, затем соглашение 12.

8. После подписания оформите приёмочные документы по договору и отметьте в журнале включение в КС-2 и фактическое поступление оплаты отдельно.

9. При отказе или отсутствии ответа сохраните уведомление, доказательства доставки, переписку, журнал, акты и расчёт стоимости единым пакетом для следующего этапа работы с задолженностью.

4. Состав и назначение документов

Файл	Назначение	Случай
00-START-HERE.txt	Порядок применения и состав комплекта	—
00-INSTRUKCIYA.docx	Инструкция в редактируемом формате	—
00-INSTRUKCIYA.pdf	Печатная версия инструкции	—
01-prikaz-na-dopobem.docx	Письменное поручение на дополнительный объём	А
02-soglasovanie-obema.docx	Описание и согласование дополнительного объёма	А, Б
03-uvedomlenie-o-doprabotah.docx	Уведомление заказчику о дополнительных работах	А, Б
04-akt-skrytyh-rabot.docx	Акт освидетельствования скрытых работ	А, Б
05-izmenenie-srokov.docx	Расчёт влияния на срок и предлагаемая контрольная дата	А, Б
06-pismo-o-priostanovke.docx	Письмо о приостановке до решения заказчика	А
07-raschet-stoimosti.xlsx	Расчёт стоимости дополнительных работ	А, Б
08-zhurnal-doprabot.xlsx	Журнал: основание, объём, статус, КС-2, оплата	А, Б
09-checklist-fotofiksacii.pdf	Чек-лист фотофиксации	А, Б
10-algoritm-doprabot.pdf	Два маршрута и контрольный порядок	А, Б
11-dopsoglashenie-obem-i-cena.docx	Допсоглашение об изменении объёма и цены	А, Б
12-dopsoglashenie-sroki-doprabot.docx	Допсоглашение об изменении сроков	А, Б

Формы Word и расчёты Excel предназначены для заполнения. PDF-инструкции и проверочные листы используются для внутреннего контроля.

5. Хранение согласований и контроль оплаты

- Сохраните поручение, описание дополнительного объёма и согласованную цену вместе с исходным договором.
- Свяжите каждую позицию журнала с письмом, актом, фотографиями и расчётом стоимости.
- После подписания включите объём в закрывающие документы и отслеживайте его оплату.
- При отказе или отсутствии ответа сохраните подтверждение направления документов и собранные доказательства.

6. Перед отправкой любого документа

- Проверьте заполненные реквизиты сторон, договора, объекта, даты, подписи, полномочия подписантов и приложения в формах 01–06, 11 и 12.
- Замените поля в квадратных скобках фактическими данными.
- В формах 02, 03 и 11 оставьте только выбранный маршрут и относящиеся к нему заполненные сведения. В направляемых документах не должно остаться квадратных скобок и второго варианта на выбор.
- Перед отправкой удалите рабочие подсказки, оставьте заполненные реквизиты, основной текст и приложения, которые относятся к вашему объекту.
- Проверьте, что на экземпляре для заказчика указаны стороны, объект, дата, подписи и перечень приложений.
- Сохраните отправленную версию и подтверждение доставки рядом с записью в журнале 08-zhurnal-doprabot.xlsx.

7. Если ситуация изменилась

Если дополнительные работы согласованы, приняты, но не оплачены в установленный срок, проверьте остаток задолженности и применимый досудебный порядок. Подготовьте требование об оплате с договором, соглашениями, актами и расчётом.

Вопросы по составу комплекта: marzhavbetone@yandex.ru

Происхождение и применение форм

Файл 04 следует составу и последовательности рекомендуемого образца акта освидетельствования скрытых работ из приложения № 3 к составу исполнительной документации, утвержденному приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. Он применим к скрытым работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Заполните всех участников и подписантов по фактическим ролям, проектные и исполнительные документы, даты, требования и решение о последующих работах. Подписывайте до закрытия работ следующими операциями.

Связь с дополнительным объемом, журналом 08, фото и согласованием 02 указывайте в приложениях или дополнительных сведениях, не заменяя ими разделы акта. Остальные файлы комплекта — рабочие формы переписки, согласования, учета и расчета; общего образца Минстроя для них нет. Проверьте договор и утвержденный для объекта перечень исполнительной документации. Источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306010019 .